

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,150천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 인지세 납부 부적정
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 토지매매(사유지매수) 계약 및 인지세 지출 현황

연번	연도	토지(사유지)	매도인	기재(매매)금액	인지세	비고
계				1,532,800,690	1,150,000	
1	2018	○○동 산31	김**	82,828,800	70,000	
2		○○동 산121	박**	61,833,800	70,000	
3		□□동 산239	김**	40,050,850	40,000	
4		▣▣동 147-4	정**	64,656,540	70,000	
5		○○동 산7-1	정**	170,261,050	150,000	
6		□□동 산229	문**	127,879,000	150,000	
7		□□동 산206	이**	39,567,150	40,000	
8		▣▣동 산19-1	정**	842,886,000	150,000	
9		▣▣동 산19-1	정**		150,000	
10		▣▣동 산19-1	정**		150,000	
11	2019	○○동 산10	전**	44,000,000	40,000	
12		▣▣동 531	김**	58,837,500	70,000	

○ 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에서는 인지세를 납부하여야 할 과세문서 및 세액을 정하고 있으며 부동산 소유권의 이전에 관한 증서의 경우 세액은 기재금액에 따라 2만원에서 35만원임

※ 과세문서 및 세액

과세문서	세액
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서	기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우: 2만원
	기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우: 2만원
	기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우: 7만원
	기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우: 15만원
	기재금액이 10억원을 초과하는 경우: 35만원

- 또한, 같은법 제6조(비과세문서)에서는 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장은 인지세를 면제하고 있으면서 제7조(국가 등이 공동으로 작성하는 문서)에서는 국가, 지방자치단체와 그 밖의 자가 공동으로 작성하여 각각 가지는 문서에 관하여는 국가 등이 가지는 것은 그 밖의 자가 작성한 것으로 보고 그 밖의 자가 가지는 것은 국가 등이 작성한 것으로 보고 있음
- ○○○국립공원사무소에서는 핵심지역보전사업(사유지매수)을 추진하면서 토지 매매 계약체결 시 인지세법에 따른 수입인지 금액을 매도인에게 통보하고 매도인이 인지세를 납부하도록 하여야 함에도 2018년 10건, 2019년 2건의 토지 매매(사유지 매수) 계약체결에 대하여 매도인이 납부하여야 할 인지세 1,150,000원(12건)을 당해 연도 국립공원사업비(일반수용비)로 납부한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 매도인 대신 납부(12건)한 인지세 금1,150천원에 대하여 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련